

Taguatinga Norte – DF, 28 de julho de 2026.

PETIÇÃO Nº 001/2026

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 1334429

DIRECIONADO À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEOENERGIA COELBA - (CNPJ: 15.139.629/0001-94)

MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA, Estado da BAHIA, inscrito no CNPJ/MF Nº 13.700.174/0001-09, pessoa jurídica de direito público interno, com sede situada à Rua Isaías Rego, nº 01, Centro, neste ato representado pela Prefeita, Marivane Dias Santos, por meio de seu representante legal Abel Gomes Cunha, vem por meio deste apresentar petição para solicitar os seguintes documentos e informações, nos termos a seguir expostos:

I. DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. O subscritor comprova a legitimidade para representar o Município mediante procuração regularmente outorgada pelo(a) Prefeito(a), juntada no Anexo I, suficiente para fins de atuação administrativa perante a ANEEL e a distribuidora, nos termos do art. 9º da REN nº 1.000/2021, da Lei nº 9.784/1999 (arts. 2º e 4º) e, principalmente, do Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/1994.
2. A exigência de quaisquer documentos além da procuração (como contrato de mandato/contrato de honorários) carece de amparo legal e viola as prerrogativas profissionais do advogado (Lei nº 8.906/1994).
3. Sem reconhecimento de obrigação e para evitar dilações indevidas, apresenta-se, por liberalidade, cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o Município (reclamante).
4. Esclarece-se, por fim, que o Município celebrou contrato com a sociedade profissional do Dr. Abel Gomes Cunha, atribuindo-lhe poderes específicos para representação perante a ANEEL e a distribuidora, conforme cláusula contratual cuja íntegra segue no Anexo II. Requer-se, portanto, o pleno reconhecimento da regularidade da representação nos autos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica, jurídico-administrativo especializada na gestão, elaboração de auditorias e laudos técnicos, mediante a conferência das faturas de energia elétrica da administração direta e

indireta do Município, elaboração de memorial de cálculo de consumo e potência do parque de iluminação pública, a apuração do modelo tarifário aplicado em cada unidade consumidora, assim como verificação de possíveis isenções indevidas e/ou não repasse da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e/ou não recolhimento do ISS dos prestadores de serviços do setor elétrico, visando a repetição de indébitos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas contas de energia elétrica de titularidade, "Deverá a empresa efetuar levantamento dos créditos a que faz jus o município, referentes aos pagamentos indevidos à concessionária de energia elétrica, conforme os prazos estabelecidos na Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, especialmente o art. 323, § 2º, inciso I, e suas alterações posteriores, podendo para tanto, representar administrativamente o Município de Dário Meira - BA perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em todos os processos, reclamações, recursos e demais atos decorrentes de suas competências.

5. O referido item contém cláusula expressa de outorga de poderes de representação processual ao representante do escritório contratado pelo Município, nos termos do Contrato de Mandato já acostado, tornando incontestável a legitimidade para atuar em nome do Município perante esta distribuidora.
6. Ressalte-se que o referido contrato foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município, conforme exige a legislação vigente, circunstância que assegura sua plena eficácia jurídica e produz os efeitos legais inerentes ao instrumento contratual. Portanto, o requisito formal de publicação do contrato foi regularmente atendido.

II. DOS ANEXOS

7. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1
- (d) Anexo IV - Aditivo 2
- (e) Anexo V - Aditivo 3

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA REQUISIÇÃO

8. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:

- (a) Demonstrativos e Memória de Cálculo (Art. 472, § 1º): A distribuidora tem a obrigação de fornecer ao município os demonstrativos detalhados e a memória de cálculo do faturamento

da iluminação pública. Prazos de Atendimento (Art. 408):

- i. 5 dias úteis para respostas que não exigem visita técnica.
- ii. 10 dias úteis para os demais casos.

(b) Prazo Geral (Art. 409): Caso não haja um prazo específico na regulamentação da ANEEL para uma solicitação, a distribuidora deve atendê-la em até 30 dias.

IV. DOS REQUERIMENTOS

9. Pela presente requisição, solicita-se a concessionária que forneça o **Relatório detalhado do Quadro de Iluminação Pública (QIP)**, ou memorial de cálculo mensal, contendo as seguintes informações:

- (a) Consumo em kWh;
- (b) Tipos e potências de lâmpadas;
- (c) Potência sobre reatores;
- (d) Valores monetários faturados;
- (e) Número de horas consideradas para cálculo do consumo referente aos últimos **115 meses**.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município